

경 고 사 항

1. 제 목 : 건설폐기물 처리용 인증서 관리 등 부적정

2. 관계기관 : ☒☒병원

3. 내 용 : ☒☒병원에서는 내원 환자들에게 만족도 높은 의료서비스 제공 등을 위하여 🖐🖐부 및 🖐🖐부 리모델링 공사를 시행하였으며, 이때 발생하는 폐기물은 관련 법률에 따라 별도 발주하여 유자격업체를 선정하고 처리하였습니다.

가. 기존 의료시설 재배치 공사 폐기물 처리

☒☒병원에서는 기존 의료시설 재배치 공사를 하면서 발생하는 건설 폐기물 처리를 위하여 아래와 같이 부산광역시 ☒구 ☒☒동에 있는 ☒☒산업(주)와 계약을 체결하고 폐기물을 처리하였습니다.

[표 1] 의료시설 재배치 공사 폐기물 계약내역

계약명	계약처	계약기간	계약금액	계약내역	
				품명	처리량(톤)
건설폐기물처리용역	☒☒산업(주)	'11.11.7.~'12.11.1. ('11.11.7~'12.12.20.)	**,***,*** (---,---,---)	건설폐자재	1,691
				혼합폐기물	451
				계	2,143

()는 최종 계약변경 사항 반영

☒☒산업(주)와 건설폐기물처리용역 계약 체결후 혼합폐기물의 소각 비율을 계약체결을 할 때에는 약 5% 상당으로 추정하였으나, 실제 폐기물을 배출할 때에는 20% 이상으로 검토되어 톤당 처리단가를 27%상당 증액 변경(**,***,***원 → &&&,&&&원, ^^,^^^원 증액)하였으며, 계약기간도 당초에 비하여 49일 상당을 연장하여 폐기물 처리 용역을 준공 완료하였습니다.

[표 2] 의료시설 재배치 공사 폐기물 준공내역

계약명	계약처	품명	계약(톤)	준공(톤)	차이
건설폐기물처리용역	☒☒산업(주)	건설(건축)폐자재	1,691	1,581.72	△109.28
		혼합폐기물	464	485	21
		상차운반비	2,155	2,066.72	△88.28

「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제19조에는 △△부장은 건설폐기물의 인계·인수에 관한 정보를 처리할 수 있는 전자정보처리프로그램을 구축·운영하도록 되어 있고, 같은 법 제18조에는 건설폐기물을 배출, 수집·운반 또는 처리를 하는 자는 건설폐기물을 배출, 수집·운반 또는 처리를 할 때마다 건설폐기물의 인계·인수에 관한 내용을 전자정보처리프로그램에 입력하도록 되어 있습니다.

또한 「전자서명법」 제23조에는 누구든지 타인의 전자서명생성정보를 도용 또는 누설하여서는 아니 되도록 되어 있으며, 누구든지 행사하게 할 목적으로 다른 사람에게 공인인증서를 양도 또는 대여하거나 행사할 목적으로 다른 사람의 공인인증서를 양도 또는 대여 받아서는 아니 되는 것으로 규정되어 있습니다.

그러므로 공사(폐기물)를 관리하는 사람은 시설공사를 시행하면서 발생하는 건설폐기물 처리를 위해서 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제19조에 따라 배출자의 위치에서 건설폐기물의 인계·인수에 관한 내용을 전자정보처리프로그램에 직접 입력하여야 하며, 위 업무를 수집·운반 또는 처리자에게 대행할 것을 요구하거나, 수집·운반 또는 처리자가 위 업무를 대행하여 준다는 제안에 따라 공인인증서를 위 사람들에게 양도해주어서는 아니 됩니다.

그런데도 ☒☒병원에서는 기존 의료시설 재배치공사 시행 시 발생한 폐기물을 처리하면서, 선정된 폐기물 업체 관계자가 건설폐기물의 전자정보처리프로그램 입력은 통상 계약업체에서 모든 일을 수행한다고 하면서 전자정보처리프로그램 접속을 위한 공인인증서를 양도해줄 것을 요구하자 이를 허락하고 공인인증서를 전달하였으며, 건설폐기물을 배출 정보 전자정보처리프로그램 입력 또한 폐기물 계약업체에서 수행하였습니다.

또한 배출되는 폐기물 물량을 직접 확인하고나, 폐기물 처리 업체에서 제시한 물량을 검증하기 위한 방안도 강구하지 않고, 폐기물 계약업체에서 제시한 처리물량을 그대로 인정하여 처리비용을 지급하였습니다.

이에 따라 실제 폐기물 처리 비용이 지급된 준공 정산서 내역과 건설폐기물의 전자정보처리프로그램인 ***시스템에 등재되어 있는 내역을 비교한 결과, 총처리량을 기준할 때 ***시스템에 등재되어 있는 수량이 계약업체에 정산량 보다 286.88톤이 많았으며, 폐기물의 성상 또한 정산 내역에는 건설(건축)폐자재가 많은 것으로 되어 있는데도 ***시스템에는 전량 혼합건설폐기물(폐기물코드 40-04-14)로 등재되어 있었습니다.

[표 3] 준공내역과 ***시스템 등재 내역비교

(단위: 톤)

품명	계약업체 정산량	*** 등재량	차이	비고
건설(건축)폐자재	1,581.72	-	△1,581.72	
혼합폐기물	485	2,353,60	1,868.6	
계	2,066.72	2,353,60	286.88	

나. 기존 병동시설 수선 등 관련공사 폐기물 처리

☒☒병원에서는 기존 병동시설 수선 공사 등에 따라 발생하는 폐기물 처리를 위하여 ‘14.10.15. 경북 ☺☺시 ◀◀면에 있는 주식회사 ◎◎산업과 일반폐기물처리 용역계약을 체결하여 완료하였습니다.

[표 4] 공사 관련 일반폐기물 계약내역

(금액단위: 원)

업체명	계약기간	품명	단위	수량	계약단가			계약금액
					운반비	처리비	계	
◎◎산업	‘14.10.15~ ‘15.11.30.	건설(건축)폐재류	TON	1,635.0	*,***	**,***	**,***	**,***,***
		혼합건설폐기물 (소각 5%이하)	TON	332.0	*,***	**,***	**,***	**,***,***
공급가액								**,***,***
도급액								**,***,***

그런데 리모델링 공사 설계업체에서 폐기물 내역을 산출하면서 리모델링 공사 범위에 포함된 별관 4,5층이 실제로는 경량벽체로 시공되어 있었으나 이를 벽돌로 시공되어 있는 것으로 착오 반영하여 실제 철거 시 발생할 폐보드, 폐합성수지 등의 품목이 계약내역에 누락되었고 계약업체인 ◎◎산업에서는 처리가 불가능

함에 따라, '15. 1. 6. 폐보드 등 4종에 대한 건설폐기물 처리용역을 추가로 계약하여 처리하였습니다.

[표 5] 폐기물 추가 계약내역

(금액단위: 원)

업체명	계약기간	품명	단위	수량	계약단가(원)			계약금액
					운반비	처리비	계	
□□환경	'15. 1. 6~ '15.11.30	폐보드	TON	140	** ***/	** ***/	** ***/	** ***/ ***/
		폐유리	TON	50	** ***/	** ***/	** ***/	* ***/ ***/
		폐목재	TON	40	** ***/	** ***/	** ***/	* ***/ ***/
		폐합성수지	TON	120	** ***/	*** ***/	*** ***/	** ***/ ***/
공급가액								** ***/ ***/
도급액								** ***/ ***/

※ 공동계약 : □□환경(폐목재 및 폐합성수지 처리), NⓂⓂ(폐석고 및 폐유리 처리), ⊗Ⓜ개발(건설폐기물 운반)

「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제19조에는 △△부장은 건설폐기물의 인계·인수에 관한 정보를 처리할 수 있는 전자정보처리프로그램을 구축·운영하도록 되어 있고, 같은 법 제18조에는 건설폐기물을 배출, 수집·운반 또는 처리를 하는 자는 건설폐기물을 배출, 수집·운반 또는 처리를 할 때마다 건설폐기물의 인계·인수에 관한 내용을 전자정보처리프로그램에 입력하도록 되어 있습니다.

또한 「전자서명법」 제23조에는 누구든지 타인의 전자서명생성정보를 도용 또는 누설하여서 아니 되도록 되어 있으며, 누구든지 행사하게 할 목적으로 다른 사람에게 공인인증서를 양도 또는 대여하거나 행사할 목적으로 다른 사람의 공인인증서를 양도 또는 대여 받아서는 아니 되는 것으로 규정되어 있습니다.

그러므로 공사(폐기물)를 관리하는 사람은 시설공사를 시행하면서 발생하는 건설폐기물 처리를 위해서 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제19조에 따라 배출자의 위치에서 건설폐기물의 인계·인수에 관한 내용을 전자정보처리프로그램에 직접 입력하여야 하며, 위 업무를 수집·운반 또는 처리자에게 대행할 것을 요구하거나, 수집·운반 또는 처리자가 위 업무를 대행하여 준다는 제안에 따라 공인인증서를 위 사람들에게 양도해주어서는 아니 됩니다.

그런데도 ☒☒병원에서는 기존 병동시설 수선 공사 시행 시 발생한 폐기물을 처리하면서, 선정된 폐기물 업체 관계자가 건설폐기물의 전자정보처리프로그램 입력은 통상 계약업체에서 모든 일을 수행한다고 하면서 전자정보처리프로그램 접속을 위한 공인인증서를 양도해줄 것을 요구하자 이를 허락하고 공인인증서를 전달하였으며, 건설폐기물을 배출 정보 전자정보처리프로그램 입력 또한 폐기물 계약업체에서 수행하였습니다.

[표 6] 준공내역과 ***시스템 등재 내역비교

구분	품명	계약량	정산량	*** 등재량	*** 등재구분	
					정상	비정상
◎◎산업	건설(건축)폐재료	1,635	1,358.52	1,358.52		1,358.52
	혼합건설폐기물	332	94.96	94.96		94.96
	소계	1,967	1,453.48	1,453.48		1,453.48
☒☒환경	폐보드	140	152.99	152.99		152.99
	폐유리	50	-	-		-
	폐목재	40	218.9	218.99		218.99
	폐합성수지	120	314.57	314.57		314.57
	소계	350	686.46	686.46		686.46

4. 조치할 사항

○ ☒☒원장은

- 업무 관련자에 교육 등을 통하여 향후에는 공인인증서 등이 외부로 유출되는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 관리하여 주시고(권고)
- 관련자 중 전 << 과장에게는 엄중 「경고」를, 기타 관련자에게는 「주의」를 촉구하여 주시기 바랍니다.(주의· 경고, 퇴직자 조치생략)